



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002015 2025

Tocache, 15 JUL 2025



VISTO, el Expediente N° 016-2025467575, que contiene el Memorando N° 682-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 2 de julio de 2025, el Expediente judicial N° 0133-2022-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de de FRANCISCO CARLOS SOSA JIMENEZ, con DNI N° 22512108, demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Seis (46) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0002015 2025

Que mediante oficio N° 5261-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 10 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 09 de fecha 23 de octubre de 2024, y **REQUIERE** a la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga emita nueva Resolución Administrativa.

Que, la Dirección Regional de Educación con Resolución directoral regional N° 3209-2024-GRSM/DRE de fecha 18 de setiembre 2024, RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° 00133-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de **FRANCISCO CARLOS SOSA JIMENEZ**, el i) pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del DS N° 051-91-PCM, desde el **12 de abril de 1993 al 25 de noviembre del 2012**, periodo laborado bajo los alcances, de la ley del profesorado — Ley 24029 y su modificatoria ley N° 25212, correspondiéndole, la bonificación por preparación de clases y evaluación, sin perjuicio de que si en el recurso de este proceso se efectuaron otros pagos parciales a favor del demandante -deberá deducirse de este monto dispuesto en su pago, asimismo el ii) pago de los intereses legales generados hasta el día anterior al pago total de los devengados -siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04. fecha 08 de mayo de 2023; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución 09 de fecha 15 de julio de 2024, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache, AUTORIZA a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache. Emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia Contenida en las Resoluciones N° 04 y 08, además del requerimiento en la Resolución N°9.

Que, con **Nota Informativa N° 031-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 28 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda proceder con emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el informe correspondiente.

Que, con Memorándum N° 682-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, en atención a los documentos de la referencia y en cumplimiento al Expediente Judicial N° 00133-2022-0-2209-JM-CI-01, AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN, el reconocimiento como crédito devengado por el Concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total (integral), e Interés Legales el monto calculado en el Informe N° 074-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH/DS de fecha 26 de junio del 2025,

Que, el accionante **FRANCISCO CARLOS SOSA JIMENEZ**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00133-2022-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución N°04 de fecha 8 de mayo de 2023, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la Resolución Ficta denegatoria atribuida a la Oficina de Operaciones de la



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 0002015 2025



UE. 303 -Educación Alto Huallaga, de fecha 5 de abril del 2022; y la resolución directoral Regional N° 1193-2022 GRSM/DRE del 12 de julio del 2022, y ORDENA que LA OFICINA DE OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA 303. - EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA - TOCACHE, EMITA nueva resolución, disponiendo que se pague al administrado, actual parte demandante, constituida por: SOSA JIMÉNEZ Francisco Carlos; los intereses de los devengados, respecto de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, no pagados oportunamente, previo cálculo de dichos devengados. Sin condena en el Pago de Costas, ni Costos; en ese sentido; MANDO que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se proceda a su ejecución en el modo y estilo que la ley señala, la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada Penal Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí. generándose la Resolución N° 09 de fecha 15 de julio de 2024, que resuelve **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución número cuatro, su fecha N°04 de fecha 8 de mayo de 2023, que declara fundada la demanda, sobre Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. **ORDENARON** que los representantes legales de la Unidad de Oficina de operaciones de la unidad ejecutora 303 — Educación Alto Huallaga Tocache y la Dirección Regional de Educación de San Martín, emitan nueva resolución, reconociendo a la demandante los intereses legales por pagos de reintegros de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra, solo por el periodo laborales que se dio dentro la vigencia de la Ley del Profesorado, N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 derogada por la Ley N° 29944, **PRECISANDO** que el pago correspondiente es desde el 12 de abril de 1993 al 31 de diciembre del 2012 conforme a los fundamentos de la presente resolución. En los seguidos por: Francisco Carlos Sosa Jiménez, contra la Unidad de Oficina de operaciones de la unidad ejecutora 303 — Educación Alto Huallaga Tocache y otro, sobre Proceso Contencioso Administrativo;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de FRANCISCO CARLOS SOSA JIMENEZ identificado con DNI N° 22512108, el pago por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°0002015 2025

corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el periodo comprendido desde el 12 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012, por un monto de Cincuenta y Seis Mil Seis Cientos Veintiséis con 87/100 soles (S/ 56,626.87), contenida en el informe N° 074-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 26 de junio de 2025, realizado la elaboración del cálculo de la liquidación de la bonificación especial del 30% por preparación de Clases y Evaluación. siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 8 de mayo de 2023, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 15 de julio de 2024, emitida ante el Juzgado Civil - Sede Tocache, recaído en el Expediente Judicial N° 0133-2022-0-2209-JM-CI-01,

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes	Periodo	Monto calculado S/
FRANCISCO CARLOS SOSA JIMENEZ	N° 0133-2022-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (integra),	INFORME ESCALAFONARIO, resoluciones	Comprendido desde el 12 de abril de 1993 hasta el 25 de noviembre del 2012	S/ 56,626.87

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache "www.ugeltch.com".

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH